

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선요구

제 목 : 청탁금지법 및 부패방지권익위법 관련 규정 미비

관계부서 : 경영관리부

내 용

1. 업무 개요

제이디씨파트너스(주)(이하 ‘파트너스’)는 제주국제자유도시개발센터가 100% 출자하여 설립된 법인이며, 경영관리부는 직제규정에 따라 총무 및 기타 경영에 필요한 사항을 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

파트너스는 공직자윤리법 제3조의2 (공직유관단체) 1항 3호 “정부의 출자·출연·보조를 받는 기관·단체(재출자, 재출연을 포함한다), 그 밖에 정부 업무를 위탁받아 수행하거나 대행하는 기관·단체”에 따른 공직유관단체에 해당한다.

이에 따라, 파트너스는 “부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(이하 ‘청탁금지법’)”와 “부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률(이하 ‘부패방지권익위법’)”의 적용대상이며, 경영관리부는 청탁금지법 및 부패방지권익위법 상 규정하고 있는 신고체계 구축·운영, 교육·홍보 등의 제반 사항을 이행하여 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 현재 파트너스는 관계법령에서 정하는 사항에 대한 내부규정이 없어 법령에서 정한 이행사항을 수행하지 않고 있으며, 향후 청탁금지법 및 부패방지권익위법 위반 건에 대한 처리 및 신고자 보호 등이 제대로 이루어지지 않을 소지가 있다.

【관계부서 의견】

파트너스는 감사결과를 이견 없이 수용하고, 관계법령을 검토하여 관련 규정을 합리적으로 제정하겠다고 하였다.

【조치할 사항】 대표이사는

청탁금지법 및 부패방지권익위법 관련 사항이 원활히 수행될 수 있도록 관련 규정을 제정하여 운영하시기 바랍니다. **[개선]**